

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5969/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

โจทก์ร่วม

นาย ประจักษ์ วิริยะ

นาย ไพฑูรย์ กุศลสวัสดิ์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คมอบให้โจทก์เพื่อชำระราคาที่ดินอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น จำเลยจึงมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 แต่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลฎีกา ปรากฏว่าพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ได้บัญญัติยกเลิก พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 และเป็นกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 3.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขามหาสารคาม เลขที่ 4955504 เลขที่ 4956246 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2532 ทั้ง 2 ฉบับ และเลขที่ 4955505 ลงวันที่ 5 เมษายน 2532 ส่งจ่ายเงินฉบับละ 50,000 บาท มอบให้แก่ นาย

ประจักษ์ วิริยะผู้เสียหาย เพื่อเป็นการชำระค่าซื้อที่ดิน ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เวลากลางวันผู้เสียหายนำเช็คทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินปรากฏว่า ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง 3 ฉบับโดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้วจำเลย ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค เหตุเกิดที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายประจักษ์ วิริยะ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้น ตันอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 2 กรรมลงโทษจำคุกกรรมละ 9 เดือน รวมจำคุก 18 เดือน คำให้การจำเลยที่ยอมรับว่าเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คตามฟ้องเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 13 เดือน 15 วัน

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาเกี่ยวกับเช็คเอกสาร หมาย จ.3 จ.4 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีจึงฟังได้ตั้งโจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่า จำเลยได้ส่ง จ่ายเช็คพิพาทตามเอกสารหมาย จ.3 จ.4 มอบให้โจทก์ร่วมเพื่อชำระราคาที่ดินอัน

เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยจำเลยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น อันเป็นความผิดตามฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังขึ้น

เนื่องจากขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ได้บัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 และเป็นกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวม 2 กระทง ให้ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 2 กระทงเป็นจำคุก 4 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

ป.อ. มาตรา 2 วรรคแรก กำหนดหลักในการพิจารณาความผิดของจำเลยต้องพิจารณาความผิดของจำเลยและลงโทษตามกฎหมายในขณะที่จำเลยกระทำการอัน

ถูกกล่าวหาว่านั้น แม้ถึงว่าได้มีการยกเลิกกฎหมายนั้นแล้วก็ตาม กับตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง และมาตรา 3 เป็นบทยกเว้นเพียงให้พิจารณาใช้กฎหมายใหม่เฉพาะแต่เมื่อเป็นคุณแก่จำเลยเท่านั้น ถ้ากฎหมายใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยก็ยังคงให้ใช้กฎหมายเก่าบังคับแก่จำเลย ส่วนกรณีคดีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยกระทำความผิดในขณะที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มีผลใช้บังคับ ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มี พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3 บัญญัติยกเลิกกฎหมายดังกล่าว มีข้อพิจารณาอยู่สองประการ คือ ประการที่ 1 กฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่นี้เป็นคุณแก่จำเลยกว่ากฎหมายเก่าหรือไม่ ประการที่ 2 การที่ศาลฎีกาพิจารณาความผิดของจำเลยนี้เป็นการใช้กฎหมายใหม่เฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยหรือไม่ สำหรับประการแรก เมื่อพิจารณาการกระทำอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 บัญญัติว่า "ผู้ใด (1) ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น (2) ออกเช็คโดยในขณะที่ออกไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ (3) ออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น (4) ถอนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้หรือ (5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ กับกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 กฎหมายใหม่ มาตรา 4 บัญญัติว่า "ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น (2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ (3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่

ออกเช็คนั้น (4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ หรือ (5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ" เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองแล้ว มีข้อแตกต่างดังนี้ 1. กฎหมายใหม่บัญญัติองค์ประกอบการกระทำผิดของผู้กระทำผิดเพิ่มจากเดิมว่าจะต้องออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง และบังคับได้ตามกฎหมาย 2. กฎหมายใหม่บัญญัติเงื่อนไขของผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องผู้กระทำความผิดให้ชัดเจนขึ้นจากเดิมเป็นว่า จะต้องมีการยื่นเช็คเมื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย 3. กฎหมายใหม่บัญญัติระวางโทษผู้กระทำความผิดกำหนดปรับได้ไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนระวางโทษตามกฎหมายเก่ากำหนดปรับไม่เกิน 2 เท่าของเงินที่ระบุในเช็คแต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท เมื่อพิจารณาข้อแตกต่างดังกล่าวเห็นได้ว่า บทบัญญัติตามกฎหมายใหม่มีลักษณะเงื่อนไขที่เป็นคุณแก่จำเลยยิ่งกว่ากฎหมายเก่า ส่วนประการที่ 2 การที่ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค และพิจารณาโทษจำเลยเพียงโทษจำคุกมิได้ลงโทษปรับโดยลงโทษตามกฎหมายใหม่นั้นแสดงให้เห็นว่าการใช้กฎหมายใหม่เฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลย ตาม ป.อ. มาตรา 3 นั้น นอกจากจะใช้ในส่วนที่เป็นกำหนดโทษให้จำเลยได้รับผลเป็นคุณโดยตรงแล้วศาลก็ยังสามารถนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายใหม่ซึ่งลักษณะทั้งฉบับเป็นคุณยิ่งกว่าฉบับเก่ามาใช้กำหนดโทษให้จำเลยได้แม้จำเลยจะมีได้รับผิดในส่วนนั้นเลยก็ตาม กับทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายใหม่ก็วางระวางโทษในส่วนโทษปรับเป็นคุณแก่จำเลยกว่าฉบับเก่า ดังนี้ จึงถือว่าศาลฎีกาได้พิจารณาความผิดของจำเลยนี้โดยใช้กฎหมายใหม่ในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยแล้ว. นเรศกลั่นสุคนธ์.